

1505059-89.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056667/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 10289588 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1195/20/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2056667 - 02º D.P. BOM RETIRO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505059-89.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505059-89.2020.8.26.0228 C. 413/2020

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056667/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 10289588 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1195/20/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2056667 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1195/20/102 - 02º D.P. BOM

RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE DA SILVA TORRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

HENRIQUE DA SILVA TORRES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, como narra a denúncia no dia 1º de março de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Coronel Xavier de Toledo, nesta cidade e comarca de São Paulo, transportava, para fins de tráfico, 17 (dezesete) porções de Metilenodioximetanfetamina (MDMA - Ecstasy), com peso líquido de 4,3g; 10 (dez) porções de Cocaína, com peso líquido de 7,1g; 13 (treze) porções de metileno/diclorometano (Lança Perfume), com peso líquido de 58ml; e, 16 (dezesesseis) porções de TETRAHIDROCANNABINOL, popularmente conhecido como maconha, com peso

líquido de 17,9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado foi notificado da acusação. Houve oferecimento de defesa preliminar. A denúncia foi recebida, seguiu-se para citação. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado negou a imputação. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo apurado, na data e local indicados na denúncia, ocorria evento festivo carnavalesco, quando policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado em atitude suspeita, motivando-os a realizar abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontraram no interior de uma pochete que HENRIQUE trazia as substâncias discriminadas na denúncia, bem como a quantia de R\$312,15.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

Igualmente a autoria é certa.

O policial militar Rodrigo Torquato Lima Gomes narrou que realizava patrulhamento pelo local dos fatos, onde havia comemorações festivas de um bloco carnavalesco. Na ocasião, em patrulhamento a pé, observaram um indivíduo que passou em frente à guarnição, em atitude suspeita. Informou que abordaram o acusado, e em revista pessoal encontraram os entorpecentes, cuja natureza já não se recorda. Não se recorda do que fora dito pelo acusado, na ocasião.

No mesmo sentido, em suma, o quanto narrado pelo policial militar Flavio Rodrigues Mello . Afirmou, em complemento, que avistaram o acusado com uma pochete, onde encontraram diversos tipos de entorpecentes e dinheiro. Houve apreensão, pelo que se recorda, de drogas diversas, inclusive drogas sintéticas. Não se recorda o que fora dito pelo acusado, depois da abordagem. No local, identificaram o acusado dentre os foliões com a pochete, sem que ninguém o indicasse. Não presenciou movimento de venda de drogas. Com o acusado havia dinheiro trocado, entre R\$200,00 a R\$300,00. O acusado não aparentava ter feito uso de qualquer substância quando abordado. Ele, réu, estava sozinho antes e durante a abordagem; posteriormente, ninguém compareceu para falar em seu favor.

Interrogado, o réu disse que estava “aproveitando o carnaval com amigos” e carregava na bolsa lança-perfumes, maconha e cocaína. Somente tinha consigo estas drogas. Estava com menos de R\$50,00 em dinheiro. Não sabe de onde veio o restante do dinheiro. De cocaína tinha apenas quatro porções; maconha tinha apenas sobras; lança-perfume tinha de 15 a 20 ml em cada um dos dois frascos. Desconhece a origem do restante das drogas apreendidas.

Foi o que se colheu da prova oral.

Como se vê, a prova oral é clara, afinal, o policiais foram pontuais ao narrar que detiveram HENRIQUE em poder de quantidade e variedade expressivas de drogas, além de dinheiro em espécie, tudo a indicar a prática de comércio espúrio pelo acusado.

A alegação comum da defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção juris tantum de agir escorreitamente, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade. Até mesmo porque o policial "deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...".

Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a Suprema Corte, não torna a testemunha impedida ou suspeita.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende.

Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando não contraditados em Juízo, o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

Por outro lado, a versão apresentada pelo acusado, no sentido de ter consigo apenas pequenas e poucas porções de entorpecentes, evidentemente não vinga.

Isso porque cuida-se de uma verdadeira necessidade.

Com efeito, acreditar na versão exculpatória significaria que, além de terem intrujado entorpecentes junto àqueles que estariam com o réu, teríamos dois policiais militares tirando do próprio bolso cerca de R\$260,00 para acusar, falsamente, um desconhecido, o que não passa de verdadeiro absurdo, por ilógico.

Portanto, a denúncia procede integralmente.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena no mínimo para a espécie, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mínimos.

Na etapa intermediária, a pena não comporta modificação.

Por fim, na terceira etapa, aplicado o disposto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de regência, reduzo-as de metade 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mínimos, considerando a diversidade de entorpecentes apreendidos.

Possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, no caso dos autos.

Isso porque, considerando-se os fatores já enunciados do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei n. 11343/2006, quando se cuida de agente primário, de bons antecedentes e não dedicado a atividades criminosas e, mais, cuja quantidade de droga apreendida não seja expressivamente grave, temos a hipótese de réu com menor potencial de ofensividade à coletividade.

A Lei de regência deixou ao critério do julgador a discricionariedade de

individualizar a pena do acusado e, nesse sentido, evidente que quis o legislador conferir ao réu que se enquadre no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei Federal n. 11343/2006 um 'status' jurídico diferenciado. Por isso mesmo que, “diante da possibilidade de imposição de pena diminuída, evidente que tanto a fixação do regime inicialmente fechado, como a impossibilidade de conversão da sanção alternativa, podem se tornar medidas excessivas e desproporcionais em relação ao crime de tráfico. A determinação da decisão do Pleno do STF de não se poder tirar do juiz a atividade de individualizar concretamente a sanção penal de acordo com a culpabilidade pelo fato praticado, representa, no dizer de Eduardo Correia, a arte de julgar do juiz criminal. Aí, na verdade, se afinam todas as nuances e particulares sentidos dos fins das penas; aí há que lançar mão de todos os ensinamentos da criminologia e da política criminal; aí se apuram todas as infinitas gradações dos vários momentos em que se analisa o crime”.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu desta maneira:

“A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que fui relator, DJ 12.12.10. Ordem concedida para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos” (STF, 2ª Turma, HC 97.500, rel. Eros Grau, j. 25.05.2010).

No mesmo sentido, ainda junto ao C. STF:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Motivação idônea para a redução em grau intermediário. Recurso não provido. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 1. Encontra-se convenientemente motivada a eleição do grau de redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Embora o paciente seja primário, a natureza da droga apreendida (42 pedras de crack) justificam a diminuição da pena em 1/3 (um terço). 3. Recurso não provido. 4. Impossibilidade de análise em sede recursal de temas não apreciados nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (RHC 109374, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 05-12-2011 PUBLIC 06-12-2011)

O Senado Federal, por sua vez, através da Resolução n. 05, de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de regência, com fulcro no 'decisum' adotado no HC 97.256/RS. De outro ângulo, sabido e consabido (ou ao menos deveria sê-lo) que a opinião pessoal do julgador sobre a gravidade do delito (e nesse sentido compartilha-se do entendimento da enorme potencialidade lesiva do crime cometido, que mereceria, 'ad argumentandum tantum', melhor resposta repressiva do Estado) não pode importar no estabelecimento de situação prisional mais grave que aquela prevista em lei, porque tal postura, seja de primeiro ou segundo grau de jurisdição CONSTITUI AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO C. STF. Finalmente, em processo originário desta 20ª Vara Criminal, em julgamento da Apelação Criminal n. 0088905-16.2009.8.26.0050, de igual maneira decidiu o TJSP.

Assim, presentes os pressupostos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por aquela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à

comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos do artigo 46, parágrafo terceiro, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, segundo as aptidões do condenado, bem como na proibição de frequência a bares, boates, restaurantes e congêneres, no período noturno, pelo mesmo período, na forma do artigo 47, inciso IV, em combinação com o artigo 44, parágrafo segundo, parte final.

Em caso de descumprimento, o regime inicial será o semi-aberto.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu HENRIQUE DA SILVA TORRES, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, substituída nos termos deste julgado, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mínimos, por incurso nas penas do artigo 33, caput e 4º, da Lei 11.343/06.

O réu respondeu solto ao processo, faculto que recorra da mesma forma.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração do entorpecente apreendido.

Fls:19/20 DEFIRO a restituição do celular e do carregador apreendidos, comprovada a propriedade no prazo de 90 dias. Na inércia, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

DETERMINO ainda a perda dos valores apreendidos em favor da FUNAD.

Encaminhe-se a pochete para a destruição, independentemente do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA